

Sede: Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
Codice Fiscale: 00182160796
<http://www.comune.squillace.cz.it>
PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

CITTÀ DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)



Settore Tecnico

Prot. n° 1683 li, 22 marzo 2023

Spett.le

OPEN FIBER S.P.A.

Sede Operativa
Via Laurentina, n. 449
ROMA(RM)

C.A. Pierluigi CARBONE

PEC: openfiber@pec.openfiber.it

E p.c.

Responsabile Settore Polizia Municipale

PEC: vigiliurbani.squillace@asmepec.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 259/2003 (vecchio art. 88 del D. Lgs. 259/2003), come modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 207, recante il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Borgia, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Calabria. – **Autorizzazione Comunale.**

Vista l'istanza di autorizzazione, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 23.01.2023 al prot. n. 419, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione dei lavori di cui all'oggetto, trasmessa da Open Fiber S.p.A. (aggiudicataria del bando di Infratel Italia) con sede legale in Viale Certosa, n. 2 – 20155 Milano (MI) e con sede operativa in Via Laurentina, n. 449 - Roma (RM), rappresentata nella persona di Pierluigi Carbone nato a Baruta (VE) il 01.04.1978, codice fiscale CRBPLG78D01Z614Z e residente a Ottaviano (NA), Via Saverio Baldacchini, n. 22 nella sua qualità di Regional Manager Sud Calabria della società Open Fiber S.p.A.;

Visti gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza di autorizzazione;

Visto il D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che all'Allegato A di cui all'art. 2 comma 1 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" ed in particolare al punto A.24 stabilisce tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica: "A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

Considerato che talune delle lavorazioni rientrano nel punto 24 dell'Allegato A per cui sono da escludersi dall'autorizzazione paesaggistica (come peraltro già asserito anche dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale – Servizio Paesaggistica con nota prot. 32895 del 23.12.2021 in risposta all'istanza presentata da Open Fiber S.p.A. per l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione di opere analoghe in un altro Comune);

Ritenuto opportuno, ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 1° Agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche e s.m.i., provvedere al rilascio dei titoli e/o permessi idonei al fine di consentire l'effettuazione dei lavori per la parte riguardante gli interventi sulla Viabilità di Competenza Comunale e fatta salva l'acquisizione, a cura della Open Fiber, delle autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale per gli interventi ricadenti sulla viabilità di competenza della stessa e fatta altresì salva l'acquisizione di tutti gli altri pareri e/o nulla osta da parte delle altre Amministrazioni coinvolte (ivi inclusa la Soprintendenza, RFI, etc.) se necessari;

Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 259/2003;

Visto il D.P.R. 31/2017 Allegato A - Punto 24;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'1.10.2013 recante "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 88 D.Lgs. n. 259/2003, la Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa, n. 2 - 20155 Milano (MI) e con sede operativa in Via Laurentina, n. 449 - Roma (RM), nella persona di Pierluigi Carbone nato a Baruta (VE) il 01.04.1978, codice fiscale CRBPLG78D01Z614Z e residente a Ottaviano (NA), Via Saverio Baldacchini, n. 22 nella sua qualità di Regional Manager Sud Calabria della società Open Fiber S.p.A. ad effettuare i lavori nel Comune di Squillace, comprensivi degli scavi previsti per la posa della fibra ottica e posa degli apparati, secondo gli allegati progettuali di cui all'istanza di autorizzazione, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 23.01.2023 al prot. n. 419, con obbligo di osservare le seguenti,

PRESCRIZIONI

- ✓ prima dell'inizio dei lavori devono essere acquisiti, se necessari, i nulla osta, pareri e/o le autorizzazioni comunque denominate da parte delle altre Amministrazioni coinvolte e destinatarie dell'istanza di autorizzazione (Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Soprintendenza, RFI, etc.), rendendone edotto lo scrivente Ufficio;
- ✓ con un preavviso di almeno 15 gg dall'inizio dello scavo deve essere resa edotta la competente Soprintendenza, salvo diverse indicazioni contenute nel parere da acquisire da parte della stessa prima dell'inizio dei lavori;
- ✓ i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con ripristino del manto stradale interessato dagli scavi;
- ✓ devono essere riparati tutti, nessuno escluso, gli eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori;
- ✓ la Open Fiber S.p.A. sarà responsabile per qualunque problematica si dovesse verificare in futuro in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori non evidenziabili al momento del certificato di regolare esecuzione;
- ✓ dovrà essere comunicato tempestivamente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori nonché il tecnico indicato per la direzione degli stessi (comprensivo di recapito telefonico);
- ✓ nel corso dei lavori devono essere adottate tutte le misure per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- ✓ l'impresa esecutrice dei lavori dovrà posizionare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna prevista dal nuovo codice della strada per i cantieri stradali;
- ✓ dovrà essere esposto il segnale lavori in corso ed eventualmente strada dissestata;
- ✓ dovrà essere garantito il transito veicolare e pedonale in sicurezza, previa adeguata predisposizione di eventuali ripari;
- ✓ eventuali danni a persone, cose e manufatti pubblici o privati, saranno a carico esclusivo del richiedente, perciò il Comune resta, sin da ora, sollevato da ogni e qualunque responsabilità

civile. Rimane in capo alla Società Open Fiber S.p.a., o a chi avente causa per conto della stessa, custodire ed eventualmente esibire la documentazione probante le modalità ed i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e, comunque, dai lavori.

La presente Autorizzazione sarà trasmessa alla Società Open Fiber S.p.a. nonché alla Polizia Locale del Comune di Squillace e a tutte le Amministrazioni coinvolte in indirizzo nell'istanza ricevuta.

La Polizia Municipale, cui la presente è diretta per conoscenza, deve vigilare affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto rigoroso delle suddette prescrizioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to* arch. Antonio Macaluso

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993".